

MATRIZ PROBATÓRIA DA INEXECUÇÃO ADMINISTRATIVA

Contrato de Credenciamento nº 1407/2026

Documento-base para organização cronológica, documental e causal dos fatos

Interessado	Delyone de Paula Canedo Filho
Contrato	Credenciamento nº 1407/2026
Processo administrativo principal	SEI nº 26.29.000014591-2
Objeto	Prestação de serviços médicos de urgência e emergência
Órgão contratante	Município de Goiânia / Secretaria Municipal de Saúde

1. Finalidade deste documento

O presente documento constitui base técnica e probatória para reconstrução cronológica dos fatos relacionados à execução, suspensão, apuração e posterior rescisão do Contrato de Credenciamento nº 1407/2026.

Seu objetivo não é, nesta etapa, substituir defesa ou recurso administrativo, mas organizar os fatos, preservar a cadeia documental e indicar exatamente onde cada afirmação deverá ser comprovada por documento primário.

- identificar cronologicamente os atos praticados pela Administração;
- separar fatos documentados de alegações;
- confrontar documentos administrativos com comunicações contemporâneas;
- identificar possíveis inconsistências entre a narrativa administrativa e os documentos;
- identificar eventual impedimento administrativo à execução contratual;
- avaliar a existência de eventual inexecução das obrigações da Administração perante o contratado;
- preservar as provas para utilização posterior em manifestação administrativa ou judicial.

2. Núcleo contratual

O processo registra a existência do Contrato de Credenciamento nº 1407/2026, celebrado entre o Município de Goiânia, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, e Delyone de Paula Canedo Filho.

A defesa constante dos autos descreve o contrato como destinado à prestação de serviços médicos de urgência e emergência, com carga horária contratual de 24 horas semanais no período noturno, originalmente na UPA Dr. João Batista de Sousa Junior – Itaipu.

PONTO DE PROVA — preenchido com os elementos documentais já localizados. O vínculo está documentado pelo Contrato de Credenciamento nº 1407/2026 (evento 10037039) e pelo Memorando de Lotação nº 046140/2026, de 28/04/2026 (evento 10035268). Este último registra UPA Dr. João Batista de Sousa Junior (Itaipu), início em 16/03/2026, função médico, assistência de urgência, médico generalista, turno noturno, 24 horas semanais, horário 19:00–07:00,

situação CREDENCIADO e vigência contratual indicada de 16/03/2026 a 15/03/2027. As cláusulas integrais do contrato ainda devem ser conferidas no evento 10037039.

DOCUMENTO: Contrato de Credenciamento nº 1407/2026 — evento SEI 10037039; complementado pelo Memorando nº 046140/2026 — evento 10035268. PROCESSO: SEI nº 26.29.000014591-2. LOCALIZAÇÃO: contrato referido na pg. 67 e no Despacho nº 758; memorando de lotação na pg. 10.

LOCAL/SEI/PÁGINA: Contrato 1407/2026 — evento 10037039; Memorando 046140/2026 — evento 10035268, pg. 10; processo principal SEI 26.29.000014591-2.

3. Primeiro eixo probatório: impedimento administrativo anterior à conclusão do procedimento

O Memorando nº 54/2026, de 17/04/2026, relata supostas intercorrências e sugere a adoção de medida cautelar de suspensão, até que a situação fosse devidamente apurada.

Posteriormente, o Despacho nº 1298/2026, de 29/04/2026, também trata a suspensão como medida cautelar, condicionada à apreciação do Secretário Municipal de Saúde.

O Despacho nº 2771/2026, de 13/05/2026, registra o acolhimento formal da suspensão cautelar.

Nas mensagens de WhatsApp apresentadas, em 21/04/2026, antes do despacho formal de 13/05/2026, aparece comunicação de que teria sido 'definido suspensão', acompanhada de orientação para aguardar liberação do Paço Municipal.

QUESTÃO PROBATÓRIA CENTRAL: qual foi o ato administrativo concreto que produziu a suspensão ou impedimento de trabalho antes de 13/05/2026?

DOCUMENTOS JÁ IDENTIFICADOS: Memorando nº 54/2026 (9960582, 17/04/2026); Despacho nº 1298/2026 (10059783, 29/04/2026); Despacho nº 2771/2026 (10068388, 13/05/2026); Despacho nº 1417/2026 (10268080, 20/05/2026); mensagens de WhatsApp de 21/04/2026; mensagens de 20–21/05/2026; Memorando de Lotação nº 046140/2026 (10035268); eventual escala/lista de presença ainda deve ser anexada como documento primário específico.

EVIDÊNCIA PRINCIPAL: conjunto formado pela comunicação de WhatsApp de 21/04/2026, na qual a RT informa que 'foi definido suspensão' e que o retorno dependeria de liberação do Paço Municipal, confrontado com a formalização do Despacho nº 2771/2026 somente em 13/05/2026. O Despacho nº 1298/2026 tratava a suspensão como medida cautelar condicionada à apreciação do Secretário; o Despacho nº 2771/2026 é o ato que registra o acatamento formal.

DOCUMENTO CONTRAPOSTO/CONFIRMATÓRIO: Despacho nº 2771/2026 (10068388), assinado em 13/05/2026; Despacho nº 1417/2026 (10268080), de 20/05/2026, que determina ciência integral e afastamento das escalas; Despacho nº 758/2026 (10037094), de 29/04/2026, que registra o credenciado como 'suspense pela unidade'. A tensão temporal entre esses atos e a comunicação de 21/04 deve ser preservada como ponto de prova, sem concluir previamente pela nulidade.

4. Segundo eixo: comunicação contemporânea demonstra busca de orientação e disponibilidade

As conversas fornecidas apresentam sucessivas tentativas do interessado de obter orientação sobre o retorno aos plantões.

- “Eles têm que me chamar? Eu posso ir lá por mim mesmo?”
- “Se, após eu ir lá amanhã, eles me disserem que eu posso voltar aí basta eu avisar a senhora?”
- “O pedido de suspensão veio a partir de qual órgão? E por qual motivo?”

PONTO DE PROVA — preenchido com as capturas fornecidas na conversa. Há prints da conversa com Dra. Wanessa Guimarães em 21/04/2026 e 20–21/05/2026. Recomenda-se posteriormente anexar a exportação integral do WhatsApp para preservar metadados e contexto.

DOCUMENTO/PRINT: Capturas de tela da conversa WhatsApp com Dra. Wanessa Guimarães. Evidências visíveis: 21/04/2026 — informação de que 'foi definido suspensão', orientação para aguardar o Paço Municipal e discussão sobre retorno; 20/05/2026 — orientação para ir ao Paço Municipal/Contratos e Convênios; 21/05/2026 — nova orientação para comparecer ao Paço e, depois, comunicação de remoção do grupo da unidade.

DATA/HORA: 21/04/2026, aproximadamente 18:52–20:29; 20/05/2026, aproximadamente 17:05–17:12; 21/05/2026, aproximadamente 11:13–11:42, conforme os horários visíveis nos prints fornecidos.

5. Terceiro eixo: possível transferência do risco de inexecução

A questão central a ser demonstrada documentalmente é se a ausência de prestação decorreu de inadimplemento voluntário do contratado ou de impedimento, suspensão, condicionamento ou falta de orientação criada pela própria Administração.

Se houver documentação demonstrando que o contratado permanecia disponível para trabalhar e que a Administração impediu ou condicionou o retorno, deverá ser analisado o nexo causal entre esse impedimento e os plantões não realizados.

MATRIZ DE PROVA — preenchida com o que já está documentalmente identificado:

- Contrato vigente → documento: _____
- Disponibilidade do contratado → documento: _____
- Escala/plantão previsto → documento: _____
- Impedimento/suspensão → documento: _____
- Tentativa de retorno → documento: _____
- Plantão não realizado → documento: _____
- Motivo efetivo da não realização → documento: _____
- Uso posterior do fato como fundamento sancionatório → documento: _____

6. Quarto eixo: episódio do plantão e alegações relacionadas à enfermagem

O processo contém alegações relativas a intercorrências em plantão e a registros de profissionais da unidade. A defesa apresentada pelo interessado sustenta versão diversa quanto à cronologia do episódio, à chegada dos profissionais e ao significado de determinadas anotações.

Neste documento-base, não se deve afirmar previamente que qualquer documento é falso. O procedimento correto é identificar o documento, sua afirmação específica e o documento primário que eventualmente a contradiga.

PONTO DE PROVA — documentos já identificados: Ata de reunião 9960649 (págs. 3–6); Memorando 54/2026 (9960582); manifestação técnica/Despacho 248/2026; Defesa escrita (10324644/10510111); Recurso/Ofício 11390754/11391478. A alegação específica sobre relato de enfermeira deve ser confrontada com o documento primário do suposto relato, se existente. O próprio recurso registra que tal relato seria anônimo e que não constaria documento identificável; isso é uma alegação da defesa e precisa ser conferido diretamente nos autos.

DOCUMENTO QUESTIONADO: Memorando nº 54/2026 (9960582) e os elementos nele resumidos; especialmente as afirmações sobre 'insegurança' de membro da enfermagem, falhas de comunicação, dificuldades reiteradas de relacionamento e ausência em plantão sem aviso. Também devem ser examinados os documentos posteriores que reproduzem essas afirmações como fundamento decisório.

AFIRMAÇÃO CONTIDA NO DOCUMENTO: o Memorando 54 afirma dificuldades recorrentes de relacionamento com equipe médica/enfermagem, insegurança da equipe quanto aos atendimentos, falhas de comunicação e ausência em plantão sem aviso prévio; recomenda suspensão cautelar. No Recurso de 06/09/2026, o interessado contrapõe que o suposto relato de enfermeira seria anônimo/não identificado e que a ausência ocorreu em um único plantão, com posterior reposição, segundo sua narrativa.

PROVA PRIMÁRIA QUE CONTRADIZ/CONFIRMA: ainda parcialmente pendente. Já disponíveis: Ata 9960649; escala/lista de presença a ser conferida; registros assistenciais; documentos de lotação; mensagens contemporâneas; Recurso 11390754/11391478. A manifestação técnica da UPA (Despacho 248/2026) afirma que os apontamentos decorreriam de observações reiteradas e de diferentes membros, devendo ser confrontada com os registros primários que identifiquem essas ocorrências.

CONCLUSÃO APÓS CONFRONTO: não declarar falsidade nesta etapa. Há, sim, pontos objetivamente verificáveis: (a) identificação/fonte do suposto relato de enfermagem; (b) número e natureza dos plantões; (c) registros de presença; (d) eventual reposição de horas; (e) correspondência entre as ocorrências narradas e os documentos contemporâneos. O resultado deverá ser registrado após confronto.

7. Quinto eixo: conteúdo efetivo da ata e uso posterior

A ata deve ser analisada pelo seu conteúdo literal, sem atribuir a ela conclusões que não estejam efetivamente registradas.

A pergunta probatória é: o que a ata efetivamente registra e o que documentos posteriores afirmam que ela registra?

Se houver diferença, registrar a divergência de maneira objetiva, indicando página, trecho e documento contraposto.

ATA — DATA: 07/04/2026 (conforme Defesa escrita, que identifica a reunião nessa data);
DOCUMENTO/SEI: Ata de reunião do Dr. Delyone — evento 9960649, SEI 26.29.000014591-2, págs. 3–6.

O QUE EFETIVAMENTE CONSTA: há formulário/registro de reunião e páginas manuscritas anexadas ao processo. A defesa descreve a reunião como orientativa e de alinhamento institucional; a Administração posteriormente a utiliza como elemento de instrução. A transcrição literal das páginas manuscritas deve ser conferida diretamente na imagem original antes de qualquer citação textual.

COMO FOI UTILIZADA POSTERIORMENTE: o Memorando 54 e os pareceres posteriores referem-se à ata como registro de reunião formal na qual teriam sido tratadas as inconformidades. O Parecer 1000/2026 e o Despacho 5118/2026 utilizam o conjunto Memorando 54 + Ata 9960649 como base da apuração.

DOCUMENTO QUE PERMITE O CONFRONTO: Defesa escrita (10324644/10510111); Recurso/Ofício 11390754/11391478; Despacho 248/2026 (manifestação técnica da UPA); Memorando 590/2026 (análise técnica posterior, que registra não ter participado da fase inicial nem da produção das provas); além das escalas, registros de ponto e documentos assistenciais que ainda precisam ser conferidos.

8. Sexto eixo: evolução da narrativa administrativa

O processo evolui, em linhas gerais, de relato de intercorrências e proposta de suspensão cautelar para instrução administrativa, decisão de rescisão e aplicação inicial de impedimento, seguida de recurso e posterior retirada do impedimento, com manutenção da rescisão.

Essa evolução deve ser documentada ato por ato. A retirada posterior de uma penalidade não prova, isoladamente, a invalidade das demais conclusões, mas constitui fato relevante para a reconstrução da formação da decisão administrativa.

DOCUMENTO 1 — Memorando nº 54/2026 (9960582), 17/04/2026.

DOCUMENTO 2 — Despacho nº 1298/2026 (10059783), 29/04/2026.

DOCUMENTO 3 — Despacho nº 2771/2026 (10068388), 13/05/2026.

DOCUMENTO 4 — Despacho nº 5118/2026 (11033160), 05/08/2026, que determinou a rescisão e inicialmente aplicou impedimento de 2 anos.

9. Sétimo eixo: questão central da inexecução pela Administração

A hipótese a ser investigada é se a Administração, ao suspender ou impedir materialmente a execução do contrato antes da conclusão regular do procedimento, criou a própria impossibilidade de execução que posteriormente foi utilizada como elemento para caracterizar inadimplemento do contratado.

Essa hipótese deverá ser sustentada apenas na medida em que a cadeia documental confirme: vigência contratual; disponibilidade do contratado; existência de escala ou obrigação de prestação; impedimento ou condicionamento administrativo; ausência de orientação ou liberação; e utilização posterior da ausência de prestação como fundamento contra o contratado.

NEXO CAUSAL — preenchimento preliminar, sujeito à confirmação documental:

- Fato administrativo inicial: Memorando 54/2026, de 17/04/2026, com sugestão expressa de suspensão cautelar.
- Resposta do contratado: conforme defesa/recurso e mensagens fornecidas, o interessado afirma ter buscado esclarecimentos, permanecido disponível e contestado o impedimento; há também as mensagens de 21/04 e 20–21/05 mostrando perguntas sobre origem da suspensão e tentativa de saber quando poderia retornar.
- Impedimento ou condicionamento: comunicação de 21/04/2026 informando que 'foi definido suspensão' e que o retorno dependeria de liberação do Paço; posteriormente, Despacho 2771/2026 formaliza a suspensão cautelar em 13/05/2026 e Despacho 1417/2026 orienta afastamento das escalas.
- Prestação que deixou de ocorrer: plantões/escala do credenciado durante o período de impedimento — quantidade e datas exatas ainda devem ser extraídas da escala oficial e registros de presença.
- Documento que demonstra a relação causal: conjunto WhatsApp 21/04 + Despacho 758/1298/2771/1417 + escala oficial. O nexo ainda deve ser fechado com a identificação exata dos plantões não realizados.
- Uso posterior pela Administração: Parecer Jurídico 1000/2026 (11026863) e Despacho 5118/2026 (11033160) caracterizam a situação como inexecução contratual e fundamentam a rescisão/penalidade; posteriormente, Parecer 1249/2026 (11588737) exclui o impedimento de 2 anos, mas mantém a recomendação de rescisão.

10. Cronologia-mãe

Data	Evento	Fonte	Relevância
16/03/2026	Início do vínculo/Contrato nº 1407/2026	Contrato evento 10037039; Memorando 046140/2026 (10035268)	Vigência e obrigação de prestação
17/04/2026	Memorando nº 54/2026	SEI 9960582, pg. 1–2	Relata intercorrências e sugere suspensão cautelar
21/04/2026	WhatsApp: comunicação de suspensão e dependência de liberação do Paço	Prints fornecidos na conversa	Indício contemporâneo de impedimento antes da formalização de 13/05
23/04/2026	Despacho nº 192/2026	SEI 9997574, pg. 7–9	Encaminha situação para análise administrativa

28/04/2026	Memorando de Lotação nº 046140/2026	SEI 10035268, pg. 10	Registra credenciado, UPA Itaipu, 24h/semana, início 16/03/2026
29/04/2026	Despacho nº 758/2026 e Despacho nº 1298/2026	SEI 10037094 / 10059783	758 registra 'suspensão pela unidade'; 1298 trata suspensão como cautelar condicionada
13/05/2026	Despacho nº 2771/2026	SEI 10068388, pg. 22	Acolhimento formal da suspensão cautelar
20/05/2026	Despacho nº 1417/2026 + WhatsApp	SEI 10268080, pg. 23; prints fornecidos	Determina afastamento das escalas; WhatsApp orienta comparecimento ao Paço
21/05/2026	WhatsApp: nova orientação e remoção do grupo	Prints fornecidos na conversa	Continuidade da controvérsia sobre retorno/organização da escala
10/06/2026	Defesa escrita	SEI 10510111 / 10324644, págs. 39–52	Impugna imputações e pede revogação da suspensão
12/06/2026	Memorando de Lotação nº 046140/2026	Documento também reproduzido em processo judicial; pg. 3 do relatório	Cadastro ainda descrito como CREDENCIADO e vínculo 16/03/26–15/03/27
16/06/2026	Despacho nº 1554/2026 / manifestação sobre defesa	SEI 10552946, págs. 54–55	Encaminhamento e manifestação técnica sobre a defesa
05/08/2026	Parecer Jurídico nº 1000/2026 + Despacho nº 5118/2026	SEI 11026863 / 11033160, págs. 67–73	Rescisão e, inicialmente, impedimento de 2 anos
11/08/2026	Pedido de acesso aos autos	SEI 26.29.000029893-0; requerimento 11099231; recibo 11099232	Formaliza pedido de acesso ao processo principal e documentos restritos
06/09/2026	Ofício/Recurso	SEI 26.29.000033397-2; 11390754/11390755; anexo 11391478	Impugna sanção e afirma inexecução por parte da SMS
23/09/2026	Parecer Jurídico nº 1249/2026	SEI 11588737, pg. 83–84	Autotutela: sugere retirar impedimento de 2 anos, manter rescisão
24/09/2026	Despacho nº 6374/2026	SEI 11596912, pg. 85	Exclui impedimento de 2 anos e mantém rescisão; recurso segue à SEGOV

11. Hipóteses probatórias

H1 — Existência e vigência do contrato: CONFIRMADO documentalmente quanto ao vínculo e lotação. Contrato nº 1407/2026; assinatura em 16/03/2026; Memorando 046140/2026 registra início em 16/03/2026, UPA Itaipu, médico generalista, turno noturno, 24 h/semana, 19:00–07:00 e vigência indicada até 15/03/2027.

PROVA: Contrato evento 10037039; Memorando de Lotação 046140/2026 (10035268), pg. 10; Parecer 1000/2026, pg. 67, que confirma assinatura do contrato em 16/03/2026.

H2 — Existência de impedimento administrativo anterior à decisão formal: HÁ EVIDÊNCIA CONTEMPORÂNEA A CONFRONTAR. WhatsApp de 21/04 registra comunicação de que 'foi definido suspensão' e que o retorno dependeria de liberação do Paço; a formalização pelo Despacho 2771 ocorre em 13/05. Além disso, o Despacho 758 de 29/04 registra o profissional como 'suspensão pela unidade'.

PROVA: WhatsApp de 21/04/2026; Despacho 758/2026 (10037094), de 29/04, que registra 'suspensão pela unidade'; Despacho 1298/2026 (10059783); Despacho 2771/2026 (10068388), de 13/05.

H3 — Ausência de orientação administrativa clara: HÁ ELEMENTOS DOCUMENTAIS RELEVANTES. Nas mensagens de 21/04, o interessado pergunta de qual órgão partiu a suspensão, por qual motivo e se poderia comparecer por conta própria; em 20 e 21/05 recebe orientação para comparecer ao Paço/Contratos e Convênios. O requerimento de acesso de 11/08/2026 (11099231/11099232) registra que já havia solicitado acesso anteriormente sem resposta conclusiva.

PROVA: WhatsApp de 21/04/2026 e 20–21/05/2026; Requerimento de acesso 11099231/Recibo 11099232, de 11/08/2026, que registra pedido de acesso e alegação de ausência de resposta conclusiva anterior.

H4 — Disponibilidade do contratado: HÁ ELEMENTOS DE CORROBORAÇÃO, MAS FALTA FECHAR COM ESCALA/PONTO. As mensagens mostram o interessado perguntando se deveria comparecer e como retornar; a Defesa e o Recurso alegam disponibilidade e impedimento. O Memorando de Lotação de 12/06 mantém o cadastro como CREDENCIADO. Deve-se anexar a escala oficial e registros de presença/comparecimento.

PROVA: mensagens de WhatsApp; Defesa 10324644/10510111; Recurso 11390754/11391478; Memorando 046140/2026, que mantém situação CREDENCIADO. Falta anexar escala e ponto para fechamento.

H5 — Causalidade entre impedimento e ausência de prestação: PARCIALMENTE PREENCHIDO. A cadeia temporal está documentada; falta extrair a lista exata dos plantões não realizados e vinculá-los às comunicações de impedimento. Não preencher como 'total' até quantificar.

PROVA: cadeia 21/04 → 29/04 → 13/05 → 20/05; escala oficial e ponto ainda necessários para individualizar os plantões.

H6 — Utilização posterior da ausência como fundamento sancionatório: CONFIRMADO QUANTO À NARRATIVA ADMINISTRATIVA. O Parecer 1000/2026 e o Despacho 5118/2026 afirmam que houve inexecução contratual e fundamentam a rescisão/impedimento; a mesma cadeia administrativa remonta ao Memorando 54 e à suspensão cautelar. O ponto central é confrontar se a ausência considerada posteriormente ocorreu antes/depois do impedimento administrativo.

PROVA: Parecer Jurídico 1000/2026 (11026863), Despacho 5118/2026 (11033160), Parecer 1249/2026 (11588737) e Despacho 6374/2026 (11596912).

H7 — Fragilidade ou inadequação de elementos probatórios: HÁ PONTOS CONCRETOS A AUDITAR. O próprio Recurso questiona a existência/identificação de relato de enfermeira; o Memorando 590/2026 registra expressamente que a Auditora Técnica não participou da fase inicial nem da produção das provas e baseou-se exclusivamente nos documentos dos autos. Deve-se identificar a fonte primária de cada imputação.

PROVA: Recurso/Ofício 11390754/11391478, especialmente a alegação de relato de enfermagem anônimo/não identificado; Memorando 590/2026 (10913397), que registra que a Auditora Técnica não participou da fase inicial nem da produção das provas; necessidade de localizar os documentos primários de cada imputação.

H8 — Inconsistências documentais: HÁ DIVERGÊNCIAS/QUESTÕES OBJETIVAS A CONFRONTAR: (1) comunicação de suspensão em 21/04 versus formalização em 13/05; (2) Despacho 758 de 29/04 já descrevendo o profissional como 'suspense pela unidade'; (3) vínculo cadastral/documental ainda descrito como CREDENCIADO em Memorando 046140/2026 de 12/06; (4) retirada posterior da penalidade de impedimento de 2 anos por autotutela no Parecer 1249/2026/Despacho 6374; (5) alegação de relato de enfermagem sem identificação documental no Recurso, a conferir nos autos.

PROVA: confronto objetivo entre WhatsApp de 21/04, Despacho 758/2026, Despacho 2771/2026, Memorando 046140/2026 de 12/06, Parecer 1249/2026 e Despacho 6374/2026; além da fonte primária do relato de enfermagem.

12. Regra de análise documental

Nenhuma acusação de falsidade deverá ser formulada sem primeiro identificar exatamente o documento, a afirmação nele contida, a evidência primária que a contradiz e o nexo temporal entre os dois.

Formulação recomendada: “O documento X atribui ao contratado a ocorrência Y. Entretanto, o documento contemporâneo Z, produzido em data anterior ou na mesma data, registra circunstância incompatível com Y, enquanto os registros A, B e C indicam circunstância diversa. Requer-se, portanto, a análise da autenticidade, autoria, contexto e valor probatório do documento X.”

13. Conclusão provisória / tese central

A hipótese central a ser investigada é que a Administração Municipal, ao suspender ou impedir materialmente a execução do contrato antes da conclusão regular do procedimento administrativo, pode ter criado a própria impossibilidade de execução que posteriormente foi utilizada como elemento para caracterizar inadimplemento contratual do credenciado.

Caso a documentação confirme essa sequência causal, deverá ser examinada a responsabilidade da própria Administração pela interrupção da execução contratual e pela posterior utilização de seus efeitos como fundamento sancionatório.

Esta conclusão é deliberadamente provisória e deverá ser consolidada somente após o preenchimento dos campos documentais e o confronto dos documentos primários.

14. Índice de documentos a anexar

1. 01. Contrato de Credenciamento nº 1407/2026 — evento 10037039 — SEI 26.29.000014591-2.
2. 02. Memorando nº 54/2026 — evento 9960582 — 17/04/2026.

3. 03. Ata de reunião do Dr. Delyone — evento 9960649 — págs. 3–6.
4. 04. Despacho nº 192/2026 — evento 9997574 — 23/04/2026.
5. 05. Despacho nº 758/2026 — evento 10037094 — 29/04/2026.
6. 06. Despacho nº 1298/2026 — evento 10059783 — 29/04/2026.
7. 07. Despacho nº 2771/2026 — evento 10068388 — 13/05/2026.
8. 08. Despacho nº 1417/2026 — evento 10268080 — 20/05/2026.
9. 09. Intimação nº 445/2026 — evento 10276332.
10. 10. Defesa escrita — eventos 10324644/10510111 — 10/06/2026.
11. 11. Despacho nº 1554/2026 — evento 10552946 — 16/06/2026.
12. 12. Manifestação técnica/Despacho nº 248/2026 — processo principal.
13. 13. Memorando nº 590/2026 — evento 10913397 — 23/07/2026.
14. 14. Parecer Jurídico nº 1000/2026 — evento 11026863 — 05/08/2026.
15. 15. Despacho nº 5118/2026 — evento 11033160 — 05/08/2026.
16. 16. Requerimento de acesso aos autos — 11099231; Recibo 11099232 — processo 26.29.000029893-0 — 11/08/2026.
17. 17. Ofício/Recurso — 11390754/11390755; anexo 11391478 — 06/09/2026.
18. 18. Parecer Jurídico nº 1249/2026 — evento 11588737 — 23/09/2026.
19. 19. Despacho nº 6374/2026 — evento 11596912 — 24/09/2026.
20. 20. Capturas de WhatsApp com Dra. Wanessa Guimarães — 21/04, 20/05 e 21/05/2026 — arquivo/imagens fornecidos na conversa; exportação integral ainda não anexada.

15. Controle de prova — ficha para cada alegação

Use esta ficha sempre que surgir uma afirmação relevante. A ideia é que nenhuma frase importante fique “solta” no futuro documento.

ALEGAÇÃO/FATO A PROVAR:

A Administração teria impedido/condicionado a execução dos plantões antes da formalização do Despacho nº 2771/2026, e a ausência de prestação decorrente desse impedimento teria sido posteriormente utilizada para caracterizar inexecução contratual.

QUEM AFIRMA:

A comunicação contemporânea é atribuída à Dra. Wanessa Guimarães, conforme print de WhatsApp fornecido; a tese de impedimento e suas consequências também consta da Defesa/Recurso do interessado.

DATA DO FATO:

21/04/2026 (comunicação de suspensão/retorno); formalização da suspensão em 13/05/2026; orientações posteriores em 20–21/05/2026.

DOCUMENTO PRIMÁRIO:

Prints da conversa WhatsApp de 21/04/2026; Despacho nº 2771/2026 (10068388); Despacho nº 1417/2026 (10268080).

PÁGINA/SEI:

Processo principal 26.29.000014591-2; Despacho 2771 — pg. 22; Despacho 1417 — pg. 23. WhatsApp — imagem fornecida na conversa.

PROVA COMPLEMENTAR:

Despacho nº 758/2026 (10037094), que em 29/04 registra o credenciado como 'suspense pela unidade'; Memorando de Lotação nº 046140/2026 (10035268); Defesa 10324644/10510111; Recurso 11390754/11391478.

DOCUMENTO QUE CONTRADIZ:

A Administração também possui documentos que descrevem o vínculo como formalmente ativo/credenciado em momento posterior, inclusive Memorando 046140/2026; isso não elimina a possibilidade de impedimento operacional, mas exige explicação documental da diferença entre status cadastral e execução efetiva.

DOCUMENTO QUE CONFIRMA:

Despacho 758/2026 ('suspense pela unidade'); Despacho 1298/2026 (viabilidade da suspensão cautelar); Despacho 2771/2026 (acatamento da suspensão); Despacho 1417/2026 (afastamento das escalas).

NEXO CAUSAL:

A fechar com a escala oficial: identificar exatamente quais plantões deixaram de ocorrer, demonstrar a comunicação/impedimento correspondente e, em seguida, verificar se esses mesmos plantões foram usados como fundamento para a imputação de inexecução.

OBSERVAÇÃO:

Não usar, nesta fase, a expressão 'prova falsa' como conclusão. Usar 'elemento probatório questionado' e demonstrar documentalmente eventual ausência de fonte, contradição ou incompatibilidade.

DOCUMENTO DE TRABALHO — NÃO SUBSTITUI A PEÇA PROCESSUAL FINAL

ANEXO A — PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO COM BASE NO CORPUS DOCUMENTAL DISPONÍVEL

Objetivo. Este anexo consolida os campos que puderam ser preenchidos sem inventar fatos. Cada item é classificado como documentalmente identificado, alegação da defesa, evidência contemporânea ou ponto ainda dependente de documento primário.

1. Vínculo contratual: Documentalmente identificado: Contrato 1407/2026; assinatura em 16/03/2026; Memorando 046140/2026 registra UPA Itaipu, médico generalista, noturno, 24 h/semana, 19:00–07:00 e vigência 16/03/2026–15/03/2027.

2. Origem da apuração: Documentalmente identificado: Memorando 54/2026 (9960582), de 17/04/2026, relata quatro núcleos de imputação: relacionamento, insegurança da equipe, comunicação e ausência em plantão; recomenda suspensão cautelar.

3. Sequência suspensão: Ponto forte de confronto: WhatsApp de 21/04 comunica que 'foi definido suspensão' e condiciona retorno à liberação do Paço; Despacho 758 de 29/04 já registra 'suspensão pela unidade'; Despacho 2771 só formaliza o acolhimento da suspensão cautelar em 13/05.

4. Afastamento formal: Documentalmente identificado: Despacho 1417/2026, de 20/05, orienta ciência da decisão e afastamento das escalas até a conclusão da apuração.

5. Disponibilidade/retorno: Há evidência contemporânea nas mensagens de 21/04 e 20–21/05 de que o interessado buscava saber quando e como poderia retornar. Para fechar a prova, ainda falta a escala oficial e o registro de presença.

6. Relato de enfermagem: O Recurso/Ofício 11390754/11391478 afirma que o suposto relato de enfermeira seria anônimo e não identificável nos documentos. Isso deve ser tratado como alegação da defesa até conferência integral dos autos. O Memorando 54, por sua vez, apenas afirma que a equipe manifestava insegurança.

7. Ausência em plantão: A própria manifestação recursal admite uma ausência nas seis primeiras horas de um plantão de 12h, mas afirma que houve aviso à coordenadora, autorização para cumprir o plantão seguinte e reposição de 12+6 horas. Essa versão precisa ser confrontada com escala, ponto e mensagens.

8. Fundamentação da rescisão: Documentalmente identificado: Parecer 1000/2026 e Despacho 5118/2026 qualificam a situação como inexecução contratual e determinam rescisão; inicialmente também aplicam impedimento de 2 anos.

9. Revisão posterior: Documentalmente identificado: Parecer 1249/2026 reavalia o recurso e sugere excluir o impedimento de 2 anos, mantendo a rescisão; Despacho 6374/2026 acata essa revisão.

10. Acesso aos autos: Documentalmente identificado: requerimento 11099231 e recibo 11099232, processo 26.29.000029893-0, de 11/08/2026, requerem acesso ao processo principal e identificação/fundamentação de eventuais restrições. Isso prova o pedido de acesso; não prova, sozinho, que os autos tenham sido mantidos em sigilo irregular.

11. Ponto jurídico-probatório central: A pergunta mais forte para a matriz não é 'houve prova falsa?' em abstrato. É: qual documento primário comprova cada imputação e, quando confrontado com a cronologia de suspensão/impedimento e com os registros de escala/ponto, qual é o nexo entre a conduta imputada e a inexecução posteriormente atribuída ao credenciado?

ANEXO B — LACUNAS QUE AINDA PRECISAM DE DOCUMENTO PRIMÁRIO

- Escala oficial dos plantões de abril e maio de 2026, com datas e horários.
- Registros de ponto/lista de presença dos plantões discutidos, especialmente o plantão em que houve alegação de ausência nas seis primeiras horas.
- Documento primário do suposto relato da enfermeira (se existir), com identificação, data, autoria e contexto.
- Registros assistenciais/prontuários ou relatórios específicos usados para sustentar alegações clínicas.
- Registro de eventual reposição das horas do plantão admitido no Recurso.
- Exportação integral do WhatsApp com Dra. Wanessa, preservando contexto anterior/posterior às mensagens mostradas.
- Cláusulas integrais do Contrato 1407/2026 relativas a suspensão, rescisão, obrigações da Administração, obrigações do credenciado e remuneração.
- Documento que demonstre exatamente quais plantões foram bloqueados/retirados da escala e por qual autoridade.
- Documentos do processo correlato SEI 26.29.000015485-7, caso tenham sido utilizados para fundamentar a apuração.